

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3947/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าง สุรัตน์ ยานยนต์

โจทก์

นาย วรพจน์ อุทัยศิริเ ปา ทอง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

ป.พ.พ. มาตรา 98, มาตรา 99

คำว่า "ทรัพย์" ตาม ป.อ. มาตรา 350 หมายความว่ารวมถึงสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ด้วย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 โอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไปให้แก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นการโอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ ตามมาตรา 350 แล้ว.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350,

83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350, 83 ให้จำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท จำเลยทั้งสองไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน และพฤติการณ์แห่งคดีสมควรให้โอกาส จำเลยทั้งสองกลับ

ตัว โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56)หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นั้น ไม่ใช่ทรัพย์สิน เป็นแต่เพียงบุคคลสิทธิ จึงถือว่า จำเลยที่ 1 โอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 ไม่ได้นั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำว่า "ทรัพย์สิน" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา350 มีความหมาย รวมถึง สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ด้วย ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 โอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไปให้แก่จำเลยที่ 2จึงเป็นการโอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา350 แล้ว

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ